



المحكمة الابتدائية بصور (الدائرة العمالية)

الموضوع : صحيفة دعوى افتتاحية

مقدمة من

(المدعي)

أحمد بن سالم بن عبدالله البادي

يمثله قانوناً: شركة الجراي وقيس الراشدي (شركة مدنية للمحاماة)

العنوان: ولاية بوشهر، غلا التجارية، بناية أبراج النهضة ٢، الطابق الثاني، مكتب رقم (٧)، هاتف (٩٥٧٨٨٢٧٩).

في مواجهة

(المدعى عليها)

شركة بي اس أي مارين قلهاات

العنوان: ولاية صور، مدائن صور، رقم الهاتف (٩٢٢١٦٣٨٨)

فضيلة القاضي رئيس هيئة المحكمة الموقرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد:

بكل تقدير واحترام، ونيابة عن موكلنا المدعي بموجب سند الوكالة (مر) نقم لعادلة المحكمة الموقرة صحيفة دعوى افتتاحية، وفقاً لما يلي:

أولاً / قبول سماع الدعوى:

استنفذ المدعي كافة الطرق القانونية اللازمة التي قررتها المادة (١٠٧) من قانون العمل لقبول سماع الدعوى أمام المحاكم، حيث تقدم المدعى بشكوى عمالية مسجلة في دائرة تسوية منازعات العمل بالرقم المرجعي (REF2401040246)، وقد تعذرت التسوية الودية، مما حدا بوزارة العمل إلى إحالة الدعوى إلى المحكمة.

ثانياً / الوقائع:

موكلنا المدعي عامل لدى شركة بي اس أي مارين قلهاات بالمسمى الوظيفي مساعد مهندس بأجر إجمالي وقدره (١٠٤٣.ر.ع)، الشركة المدعى عليها تمارس أنشطة الأعمال البحرية وتحمل السجل التجاري رقم (١٢٠٤٦٩٣). تتلخص اشكالية العمال ومنهم المدعي، أنهم بحارة يعملون بالقرب من ميناء صور داخل زوارق عائمة تستخدم لسحب السفن الكبيرة إلى الرصيف البحري ولاستخدامات متعددة كذلك، ويعملون بنظام المناوبة سبعة أيام عمل مقابل سبعة أيام إجازة إلا أن المدعى عليها تفرض عليهم أشكالا من العمل القسري والجبري في فترة عملهم وذلك

باحجازهم بعد ساعات العمل المقررة وفي فترات راحتهم داخل الزوارق ومنعهم من مغادرتها ، وممارسة أعمالهم لساعات متواصلة خلال الأيام السبع من عملهم داخل الزوارق قبل التمتع بإجازتهم .

ثالثا/ الأسانيد القانونية :

• تكييف ممارسات المدعى عليها:

قانون العمل العماني يحرم كافة أشكال العمل القسري والجبري في مادته الخامسة، كما أن السلطنة عضوفي منظمة العمل الدولية والأخيرة تشدد في تحريمها العمل الجبري والقسري، ورغم ذلك لا نجد تعريفاً يستوعب بشكل دقيق لأشكاله، إلا أن منظمة العمل الدولية -والتي انضمت إليها السلطنة عام ١٩٩٤ م بموجب المرسوم السلطاني رقم (٩٤/١٠) في ٩ يناير ١٩٩٤ م- وضعت مؤشرات تستطيع بواسطتها تمييز أشكال العمل الجبري والقسري، ومن ضمن تلك المؤشرات والتي تنطبق على حالة العمال العاملين لدى المدعى عليها ومنهم المدعي: تقييد التحركات، وظروف العمل والعيش السيئة، والعمل الإضافي الزائد.

قانون العمل

٥

يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل.

المدعى عليها وبجدة أن العمال بحارة تحت الطلب في ظل عملهم طوال سبعة أيام تجبرهم على البقاء داخل الزوارق، حتى في فترات الراحة؛ إذ يظلون محتجزين داخلها طوال أسبوع كامل رغم عملهم في الميناء وقرب اليابسة، وفترات الراحة التي تقررها أنظمة العمل لا يمكن أن تعتبر فترات للراحة حين لا تتوافر فيها سبل الراحة، إذا علمنا فقط وعن طريق البديهة أن تلك الزوارق التي يحتجزون العمال فيها طوال الأسبوع هي عبارة عن آلات سحب تستخدم لجر السفن الكبيرة إلى الموانئ وتلك الآلات تخرج أصواتا تختلط مع صوت الموج فضلاً عن انعدام التوازن على سطحها؛ فهي تتحرك مع الأمواج بالأخص في حالات هيجان البحر في فصل الشتاء، وبما يعتري ذلك كله من أصوات المحركات والروائح المنبعثة منها